

1008168-02.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Prisão Ilegal

Magistrado: Aurelio Miguel Pena

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 20/12/2022

... Autor que, denunciado por furto e extorsão, ficou preso durante 3 meses e 25 dias, tendo sido absolvido por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Sentença de improcedência do pedido. Prisão cautelar necessária, no início da persecução penal, com esteio nos artigos 310, II, 312 e 313, do CPP, diante da existência de indícios de autoria e prova da ocorrência do crime. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

Vara da Fazenda Pública

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

1008168-02.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1008168-02.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Prisão Ilegal

Requerente:

Fernanda Aparecida Gualberto

Requerido:

Fazenda do Estado de São Paulo

Juiz de Direito: Dr. Aurélio Miguel Pena

Vistos.

Processo em ordem.

FERNANDA APARECIDA GUALBERTO, qualificada e representada nos autos (fls. 13), com fundamento nos preceitos legais indicados, ajuizou a presente Ação de Indenização, com trâmite pelo rito processual ordinário [Vara da Fazenda Pública], contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, também qualificada e representada (fls. 137).

Extraí-se da petição inicial pretensão de natureza indenizatória ante a ocorrência de "erro judiciário".

Narrou-se: "por falhas na investigação policial, houve decretação de prisão temporária e preventiva da requerente, culminando em permanência de dez meses no cárcere, com posterior absolvição".

Pediu-se reparação pelos prejuízos imateriais ("danos morais") advindos da situação.

A petição inicial veio formalizada com os documentos (fls. 1/109) informativos pelo sistema eletrônico.

Redistribuição (fls. 110/111).

Aceita a competência da Vara da Fazenda Pública [artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 | Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública], foi recepcionada a petição inicial (fls. 115/116).

Citação.

Defesa ofertada contra a pretensão (fls. 122/137) pela Fazenda Pública e com negativa da ação ilegal.

Réplica (fls. 142/145).

Momento processual para a especificação e justificação das provas pretendidas para a produção.

O processo foi preparado pela serventia e veio para conclusão - decisão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

[I]

Julgamento

Julgo antecipadamente.

É possível o julgamento da lide.

É desnecessária a produção de provas complementares para o pronunciamento judicial sobre a pretensão.

É dicção: "O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas" [vide artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil].

Evitar-se-á produção de provas desnecessárias para o desate da lide [artigo 370, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil].

Salientou-se: "Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda" [RT 624/95, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível nº 117.597-2, 9ª Câmara de Direito Civil].

Decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: "a necessidade de produção de prova em audiência há que ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" [RE 101.171/SP, Ministro Francisco Rezek, Data do Julgamento: 04/10/1984].

De igual modo, "12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (inciso I). 13. Deveras, é cediço nesta Corte que inócorre cerceamento de defesa quando desnecessária a produção da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003). 14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de se convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da celeridade processual. 15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da decisão que dispensou a produção de prova pericial na hipótese dos autos. 16. Agravo regimental desprovido" [Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp. 1.068.697/PR, 1ª Turma, Ministro Luiz Fux, Data Julgamento: 18/05/2010].

[II]

Pedido e defesa

Extrai-se da petição inicial pretensão de natureza indenizatória ante a ocorrência de "erro judiciário".

Narrou-se: "por falhas na investigação policial, houve decretação de prisão

temporária e preventiva da requerente, culminando em permanência de dez meses no cárcere, com posterior absolvição".

Pediu-se reparação pelos prejuízos imateriais ("danos morais") advindos da situação.

Defesa ofertada.

A peça de defesa sustentou a inexistência de ilegalidade no ato administrativo e ausência da configuração do prejuízo.

[III]

Análise

Partes legítimas e bem representadas. Existe interesse no prosseguimento do processo.

Estão presentes os pressupostos processuais. Estão presentes os elementos condicionais da ação de indenização.

Vamos ao mérito.

Para o reconhecimento e configuração do direito a indenização é necessária a comprovação (a) da conduta (ação ou omissão), (b) do prejuízo e (c) do nexo causal. E feita a tipificação dos elementos indicados, deve a indenização ser reconhecida. Provada a conduta (ação ou omissão), existe a necessidade da observância da bilateralidade: "o quanto cada parte contribuiu para a eclosão do evento prejudicial".

Para o prejuízo, a sua existência pela conduta prejudicial e a quantificação da indenização, se provado o nexo causal.

Estas são as regras.

Advém a base da reparação na Constituição Federal: "Inciso X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" e "Inciso XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" [artigo 5º].

O mestre José dos Santos Carvalho Filho traça um histórico: "Na metade do século XIX, a ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a de que o Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos atos praticados por seus agentes. A solução era muito rigorosa para com os particulares em geral, mas obedecia às reais condições políticas da época. O denominado Estado Liberal tinha limitada a sua atuação (...), de modo que a doutrina de sua irresponsabilidade constituía mero corolário da figuração política de afastamento e da equivocada isenção que o Poder Público assumia àquela época. (...) A noção de que o Estado era o ente todo poderoso confundida com a velha teoria da intangibilidade do soberano e que o tornava insuscetível de causar dano e ser responsável foi substituída pela do Estado de Direito, segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos os direitos e deveres comuns às pessoas jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela doutrina clássica de Paul Duetz, segundo a qual o lesado não precisaria identificar o agente estatal causador do dano. Bastava-lhe comprovar o mau funcionamento do serviço público, mesmo que fosse impossível apontar o agente que o provocou. A doutrina, então, cognominou o fato como culpa anônima ou falta do serviço. (...) Foi com lastro em fundamentos de ordem política e jurídica que os Estados modernos passaram a adotar a teoria da responsabilidade objetiva no direito público. (...) Diante disso, passou-se a considerar que, por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar com um risco natural decorrente de suas numerosas atividades: à maior quantidade de poder haveria de corresponder um risco maior. Surge, então, a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva do Estado (...)" ["Manual de Direito Administrativo", 26ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2013].

Estas são as regras.

O fato constitutivo é o erro na condução das ações no âmbito judiciário e policial, com a suposta prisão indevida.

A parte requerente foi presa temporariamente devido à acusação de prática de roubo (fls. 48/49), com a expedição de mandado de prisão temporária (fls. 50).

Decidiu-se (fls. 48): "Dadas as divergências e os fundados indícios de co-autoria no roubo, já que é pouco crível a versão apresentada pelo investigado, reputo haver

suficientes razões para a decretação da prisão temporária, justificada a necessidade de prosseguimento das investigações, notadamente para a apreensão da arma de fogo e o reconhecimento pessoal pela vítima e pela testemunha Geovaine Salvador Costa, nos termos requeridos pelo Ministério Público. Assim, a custódia temporária dos investigados visa à completa elucidação da autoria do crime investigado. O crime de roubo é de extrema gravidade e estão elencados entre os delitos que autorizam a medida excepcional pretendida. Cumpre registrar ainda que as provas colhidas indicam envolvimento dos representados no gravíssimo crime, sendo imprescindível a custódia cautelar".

Posteriormente, no trâmite da ação, houve conversão da prisão temporária em prisão preventiva (fls. 52).

Decidiu-se (fls. 52): "De fato, há nos indícios veementes de autoria em face dos acusados, sobretudo considerando o reconhecimento fotográfico (fls. 13 e 140), bem como o reconhecimento pessoal de WELLINGTON a fls. 138, corroborado pelo consistente depoimento prestado pela vítima Laura Natali dos Santos na delegacia. Além disso, não obstante tenha sido decretada sua prisão temporária, a investigada FERNANDA encontra-se foragida, evidenciando cristalina tentativa de se evadir do distrito da [incompleto]".

Havia elementos indiciários suficientes para a prisão temporária pela natureza grave do crime (roubo) e a manutenção da custódia no âmbito criminal pela prisão preventiva.

Efetivada a instrução criminal, com a produção probatória, a requerente foi absolvida (fls. 58/69 e 70/71).

Não foi reconhecida a suficiência de provas para o decreto de condenação: não houve comprovação da autoria do crime.

Embora houvesse suficiência de elementos para a propositura da ação criminal, decreto da prisão provisória e preventiva, a instrução criminal não se revelou suficiente para a condenação.

Fernanda foi absolvida.

Verifica-se que a atuação estatal foi legítima: tanto na Polícia, que tinha a obrigação de agir, diante da informação e da situação, quanto no Poder Judiciário, realizando instrução processual diligente.

A investigação colheu elementos, agindo no estrito cumprimento do dever legal, com a indicação da responsabilidade pela conduta ilícita.

Depois, como se salientou, a instrução processual, sem maculas, com decreto das prisões (temporária e preventiva), reconhecendo-se, pela decisão judicial motivada, a absolvição.

Não há na leitura da situação ilegalidade no decreto das prisões da requerente, erro no procedimento judicial, nem ilegalidade na manutenção das prisões.

É dicção do mestre Guilherme de Souza Nucci: "Deve o juiz ter discernimento para tomar as seguintes medidas, assegurando todos os enfoques necessários (segurança pública e garantia individual de ampla defesa) ao devido processo legal: a) desprezar toda e qualquer prova que possa ser renovada em juízo sob o crivo do contraditório (ex.: não levar em conta os depoimentos das testemunhas colhidos pela polícia, uma vez que pode colhê-los diretamente); b) permitir à defesa que contrarie, em juízo, os laudos e outras provas realizadas durante o inquérito, produzindo contraprova; c) tratar como mero indício e jamais como prova direta eventual confissão do indiciado; d) exercer real fiscalização sobre a atividade da polícia judiciária, aliás, é para isso que há sempre um magistrado acompanhando o desenrolar do inquérito; e) ler o inquérito antes de receber a denúncia ou queixa para checar se realmente há justa causa para a ação penal; f) aceitar aquela prova colhida na fase policial, desde que seja incontroversa, ou seja, não impugnada pelas partes, em momento algum" [Curso de Direito Processual Penal, 19ª Edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2022].

Decidiu no mesmo sentido o Egrégio Tribunal de Justiça (Apelação Criminal nº 0009322-14.2018.8.26.0196, fls. 106): "É necessária, portanto, a absolvição de Fernanda, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do 'in dubio pro reo'".

Não houve erro.

Não houve ilícito.

Não houve exagero na ação policial, e nenhuma causa pode ser imputada ao Estado-Juiz.

E a absolvição do requerente não lhe confere direito ao recebimento de indenização imaterial.

A livre apreciação motivada dos elementos de prova se insere na seara do Magistrado na prolação da decisão [artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 371 do Código de Processo Civil].

"Assim, é assegurada ao Magistrado a liberdade na apreciação das provas, ressaltando-se que a convicção deve ser motivada. Portanto o Julgador tem liberdade para apreciar e valorar os vários meios de prova, a despeito das manifestações das partes, não estando obrigado a seguir um peso, uma medida ou entendimento esposado pelos interessados. Assim, o Juiz poderá dar maior valor a uma perícia do que aos depoimentos das testemunhas; ou poderá preferir a prova ocular de um acidente à conclusão pericial de um laudo técnico; ou poderá basear sua convicção em única testemunha. Força é que a prova convença o julgador. Na formação de sua convicção poderá inclusive o Juiz valer-se do conhecimento pessoal, haurido fora dos autos, consistente nas chamadas "regras de experiência". Estas, no lapidar ensinamento do Prof. José Carlos Barbosa Moreira, são noções dotadas de generalidades e abstrações, que refletem o reiterado perpassar de acontecimentos semelhantes, autorizando a convicção de tais acontecimentos, em igualdade de condições, poderão apresentar-se da mesma maneira no futuro, sendo que tais regras buscam fontes na ciência, nas artes, na técnica, no exercício de profissões, nas atividades comerciais e industriais, nas religiões, nos usos correntes em certas comunidades e na observação quotidiana do que se passa em torno de nós. Sua importância processual reside em que ministram elas ao órgão judicial critérios de valoração da prova. Tal poder reveste-se de natureza cognoscitiva, lógica, psicológica e crítica. A percepção integra a valoração porque esta pressupõe o conhecimento da prova produzida; "la percezione del giudice", como diz Carnelutti, vale-se de todos os sentidos, mas sobretudo da visão (a leitura de um documento), e da audição (a oitiva de testemunhas). Ao valorar, utiliza-se o Juiz de todos os instrumentos da lógica, como silogismo, a indução, a dedução, aplicando as regras da lógica comum ou geral, pois a atividade valorativa é também uma operação intelectual. Finalmente, aparece o lado crítico dessa atividade judicial consiste no poder do Julgador em criticar em sua acepção filosófica e jurídica, cada meio de prova, questionar sua autenticidade, sua veracidade, seu valor, sua eficácia, seu peso; poder-se-á, falar, sem exagero, em um autêntico criticismo valorativo como integrante dessa atividade de apreciação judicial" [Lições inseridas nas obras, a seguir: "Regras de Experiência e Conceitos Juridicamente Indeterminados", RF 261,13/4, 1974 e "Poderes do Juiz no Processo Civil Brasileiro", Vicente Miranda, Editora Saraiva, São Paulo, 1993, pág. 220/221].

Existe na Constituição Federal, sem dúvida, a possibilidade da indenização pelo erro judiciário ou pelo excesso de tempo da prisão [artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição]: "O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença".

Mas, sem erro ou excesso é inviável qualquer indenização.

Nos ensinamentos do Des. Rui Stoco é necessária a existência de três requisitos para a indenização: "na etiologia da responsabilidade civil, estão presentes três elementos, ditos essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano; e o nexo de causalidade entre uma e outro. Não basta que o agente haja procedido "contra jus", isto é, não se define a responsabilidade pelo fato de cometer um "erro de conduta". Não basta que a vítima sofra um dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar, pois se não houver um prejuízo a conduta antijurídica não gera obrigação de indenizar. É necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz expressão de Demogue, "é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravindo a certa regra; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria" ("Traité des Obligations en general", vol. IV, n. 66). O nexo causal se

torna indispensável, sendo fundamental que o dano tenha sido causado pela culpa do sujeito. Adverte Caio Mário ser "este o mais delicado dos elementos da responsabilidade civil e o mais difícil de ser determinado. Aliás, sempre que um problema jurídico vai ter na indagação ou na pesquisa da causa, desponta a sua complexidade maior. Mesmo que haja culpa e dano, não existe obrigação de reparar, se entre ambos se estabelecer a relação causal. Como explica Genéviève Viney, "cabe ao jurista verificar se entre os dois fatos conhecidos (o fato danoso e o próprio dano) existe um vínculo de causalidade suficientemente caracterizado" ("Traité de droit civil", a cargo de Jacques Ghestin, "Les obligations, responsabilité civile, n. 333, p.406) (op. cit. p. 76)" ["Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo].

É a jurisprudência.

"RESPONSABILIDADE CIVIL. Pretensão de indenização por danos morais. Decretação de prisão cautelar, em virtude de suspeita de crime de roubo (Art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal). Posterior absolvição em 1º Grau de Jurisdição, transitada em julgado, com fundamento de inexistência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII). Atuação estatal legítima. Inocorrência de dolo, fraude ou erro judiciário. Atos lícitos praticados pelo Judiciário. Estrito cumprimento da legalidade por parte do Poder Público. Absolvição por insuficiência de provas não garante ao preso indenização, salvo na hipótese de ocorrência de erro judiciário, que não se verifica na espécie. Ausência de fato constitutivo do direito. Danos morais indevidos. Precedentes dos Tribunais Superiores e das Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça. R. sentença de improcedência mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO" [Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível nº 1029133-50.2021.8.26.0482, Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13ª Câmara de Direito Público, Comarca de Presidente Prudente, Data do Julgamento: 13/12/2022].

No mesmo sentido.

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Autor que, denunciado por furto e extorsão, ficou preso durante 3 meses e 25 dias, tendo sido absolvido por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Sentença de improcedência do pedido. Prisão cautelar necessária, no início da persecução penal, com esteio nos artigos 310, II, 312 e 313, do CPP, diante da existência de indícios de autoria e prova da ocorrência do crime. Decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva bem fundamentada e proferida em regular audiência de custódia. Posterior absolvição do réu após a instrução que não gera direito à indenização. A prisão indevida não se confunde com a que se mostrou necessária em certo momento da persecução penal. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento, situação não observada na espécie. Processo crime que tramitou em prazo razoável, sem excesso. Responsabilidade civil do Estado não caracterizada. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPP). Recurso não provido" [Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível nº 1000076-23.2020.8.26.0352, Des. Djalma Lofrano Filho, 13ª Câmara de Direito Público, Comarca de Miguelópolis, Data do Julgamento: 29/11/2022].

De igual modo.

"Apelação. Indenização por danos morais. Prisão indevida. Autor que permaneceu privado da liberdade. Ação penal julgada improcedente. Pretensão indenizatória voltada contra o Estado. Alegado erro judiciário. Responsabilidade do Estado não configurada. Prisão preventiva decretada de forma fundamentada, com esteio em firmes indícios reunidos em inquérito policial, inclusive com reconhecimento pessoal feito pela vítima do roubo qualificado. Pronunciamento que naquele momento atendia o interesse social dado o contexto fático que se apresentava. Vítima não localizada no curso da ação penal. Absolvição no processo criminal com fundamento no art. 386, VII, CPP, não indicativa de erro ou abuso na atuação do poder público. A absolvição no processo criminal não enseja automática procedência do pedido indenizatório. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido" [Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Cível nº 1007508-16.2020.8.26.0604; Des. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10ª Câmara de Direito

Público, Comarca de Sumaré, Data do Julgamento: 07/11/2022].

No cumprimento do dever legal, da custódia e da tramitação da ação criminal, na ausência do abuso, da fraude, do dolo ou da culpa na ação da Polícia e do Poder Judiciário, a absolvição do requerente não gera o direito ao recebimento da indenização.

E, se não existe base para a configuração do fato indenizável, nenhuma repercussão poderá ser imputada ao Estado.

Finalmente, para efeito de julgamento, e nos limites da legislação [artigo 489 do Código de Processo Civil], todos os outros argumentos deduzidos no processo não são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

Este o direito.

[IV]

Dispositivo

Em face de todo o exposto, com fundamento nos preceitos incidentes [artigo 355, inciso I e artigo 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009), Constituição Federal e preceitos da jurisprudência], julgo improcedente a pretensão [ação de indenização], proposta pela requerente FERNANDA APARECIDA GUALBERTO contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, extinguindo o processo, com resolução de mérito, e, como consequência, no cumprimento do dever legal, da custódia e da tramitação da ação criminal, na ausência do abuso, da fraude, do dolo ou da culpa na ação da Polícia e do Poder Judiciário, inviável se revela a concessão da indenização.

Sucumbência

Pela caracterização da sucumbência e pela imposição dos ônus consequentes, pelo princípio da causalidade [artigo 82, parágrafo 2º e artigo 85, parágrafo 2º, ambos do Código de Processo Civil], condena-se a parte requerente ao pagamento das custas e das despesas processuais, atualizadas do efetivo recolhimento ["Artigo 82, parágrafo 2º: A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou", do Código de Processo Civil], e (b) ao pagamento da verba honorária advocatícia do patrono da parte adversa, fixada no percentual de quinze por cento, com verba incidente sobre o valor dado à causa, com atualização ["Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I- o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço", do Código de Processo Civil], com ressalvadas isenções legais e a gratuidade processual [artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil].

Reexame

Não haverá reexame [artigo 496 do Código de Processo Civil].

Ciência.

Oficie-se.

Publique-se.

Registre-se.

Comunique-se.

Intimem-se e cumpra-se.

Franca, 20 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO NA FORMA DIGITAL NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA